

## V. 감사지적사항

제 목 : 보증채무금청구의 소에서 일부 패소 후 후속조치 소를

처분대상자 : ① □□□□ [㉞관련]  
 (관련인) ② ○○○○ [㉞관련]  
 ③ ●●●● [㉞관련]  
 ④ ●●●● [㉞관련]

처분종류 : ① 주 의  
 ② 주 의  
 ③ 주 의  
 ④ 불 문

처분사유

위 관련인은 ○○○○○○○○○에서 (주)◇◇◇◇(대표이사 ●●●●)에 대한 소송 심사 업무를 담당하였습니다.

㉞관련

소송을 제기할 경우에는 「소송업무처리기준」 제10조(사전검토), 제17조(변론)제1항, 「소송비용과 소송서류검토에 대한 업무지도」(5.소장과 소송증거자료의 제출)에 따라 소송의 실익과 승소가가능성을 검토하고 청구 취지, 청구 원인 등 소장의 내용이 정확한 지 검토하여야 하며, 같은 기준 제45조(보증채무금 관련 부당이득금 반환청구의 소)제1항에 따르면 이행거절 사유가 있음에도 보증채무를 이행한 경우 등에는 채권자를 상대로 부당이득 반환청구의 소를 제기하여야 합니다.

그런데 (주)◇◇◇◇의 부실발생 후 ○○은행이 신보의 동의없이 담보해지하여 장 애받은 회수불능 보증부대출의 보증책임금액을 두 개의 보증원장 중 한 원장에서 일부 면책(131,475천원) 하고 이행한 후 피소된 보증채무금청구의 소에 응소하면서,

(보증내역) ① 000-0000-00000(보증 160백만원) : '14.06.20.전부이행  
 ② 000-0000-00000(보증 227백만원) : '14.10.15.일부면책(131,475천원)

소송대리인이 작성한 준비서면에 일부 면책한 ②번 보증에 대한 보증채무이행 사실만을 기재하여 회수불능 보증부대출이 본건(②)으로 국한될 수 있는 점을 간과하였고 ○○○○부가 항소포기를 승인하면서 통보한 "재기지원단 조치사항"을 이행하지 않아 12,506천원의 손실이 예상됩니다.

√ 1심 판결의 면책금액 및 손실 예상금액 :

|                 |              |                   |
|-----------------|--------------|-------------------|
| (장애받은 재산가액)     | 957,344,000원 | (a)               |
| (선순위채권)         | 920,121,923원 | (b)               |
| (회수불능 보증부대출)    | 37,222,077원  | (a)-(b) (c)       |
| (본건 회수불능 보증부대출) | 21,588,804원  | (c)*②/(①+②) (d)   |
| (본건 면책금액)       | 17,271,043원  | (d)*80% (e)       |
| (손실 예상금액)       | 12,506,618원  | (c)*80% - (e) (f) |

#### √ 항소포기 승인통지시 조치사항

["항소포기승인통지-(주)◇◇◇◇"(재기5329-2, '16.01.04.)]

： 면책하지 않고 기 이행한 보증원장(000-0000-00000(보증 160백만원))에 해당하는 면책금액에 대하여 채권은행과 부당이득반환 협의 또는 부당이득반환청구의 소를 통해 회수하실 것

#### ㉔관련

소송을 제기할 경우에는 「소송업무처리기준」 제10조(사전검토), 제17조(변론)제1항, 「소송비용과 소송서류검토에 대한 업무지도」(5.소장과 소송증거자료의 제출)에 따라 청구 취지, 청구 원인 등을 검토하여 준비서면에 적정한 공격·방어 내용을 기재하고 증거자료를 근거로 작성한 소장 내용의 정확성을 검토하여야 합니다.

그러나 위 사건에 대하여 ○○은행이 1심 판결에 불복하여 항소 및 상고함에 따라 응소하면서 소송대리인이 작성한 준비서면 및 답변서에 대한 검토를 소홀히 함으로써 1심 판결에 따라 예상되는 손실을 치유할 기회를 놓쳤습니다.

이에 대하여 ㉔번 관련인 전원은 보증채무금청구의 소에서 부동산 가액 및 선순위채권(비보증부 대출)의 범위에 집중하여 판결문의 면책금액 계산방법에 문제가 있음을 발견하지 못하였고 판결문에 따라 추가이행하면서 법리에 대한 이해부족으로 부당이득반환에 대한 검토를 소홀히 한 것에 대해 책임을 통감하며, 본인 과실이므로 이후 담당자에 대하여 선처를 요청하였습니다.

또한 ㉔번 관련인 ㉑㉒㉓은 채권은행에 대한 부당이득반환청구는 '16.01.04. 항소포기 승인통지 이후부터 '16.01.11. 추가 이행시점 즈음에 협의 또는 제소하는 것이 적절한 것으로 보이고, '16.01.25. 정기인사발령으로 부임한 이후 항소포기사건이 재진행됨에 따른 진행상황 파악 및 관련인 ○○○에 대한 업무지시가 필요했으나 이를 소홀히 한 책임은 본인에게 있다고 생각되며 관련인 ○○○은 입사한지 2년 5개월의 관리업무 경험이 적은 직원임을 감안해 줄 것을 요청하였습니다.

한편 ㉔번 관련인 ○○○은 관리업무 초급자로 생소한 업무처리에 집중하다보니 부임 이전 사항인 항소포기사건에 대해 심도있는 검토가 부족하였고, ○○○부의 항소포기 승인통지 조치사항에 대해 전 담당자로부터 전달받은 사항도 없었으며, 항소포기 승인통지에 2심이 진행되는 경우에 대한 언급이 없으므로 관련인이 조치사항을 미이행했다고 볼 수 없을 뿐만 아니라,



채권은행의 부당이득 부분에 대해 2심에서 주장하여도 재판부의 수용여부도 불확실하므로 관련인의 과실로 신보에 손실이 발생했다고 단정할 수는 없으나, 담당자로서 세심하고 심도있게 검토하지 못한 점 깊이 반성하며 적극적인 회수활동을 통해 '17.11월 130백만원을 일의상환 받아 손실금액을 만회한 점을 고려해 줄 것을 요청하였습니다.

판단권대 소송을 제기할 경우에는 소송의 실익과 승소가능성을 검토하고 증거 방법, 증거 서류를 확보하여 소송의 당사자, 청구 취지, 청구 원인 등 소장 내용의 정확성을 검토하여야 함에도 ①번 관련인 전원은 준비서면 및 답변서에 일부 면책한 ②번 보증의 보증채무이행사실만 기재된 것을 간과하여 본건만 회수불능 보증부대출인 것으로 재판부가 판단하게 되었고

1심 판결에서 면책금액을 보증부대출별로 안분계산함에 따라 기이행한 ①번 보증부대출 관련하여 채권은행과 부당이득반환 협의 또는 부당이득반환청구의 소를 통해 회수하도록 ○○○○부가 조치사항을 통보하였음에도 후속조치를 이행하지 않는 등 기본적인 업무를 소홀히 하였습니다.

또한 ④번 관련인 전원은 법원에 소장을 제출하기 전 반드시 담당 고객팀장이 소장을 검토하여 청구금액, 청구 취지 및 청구 원인 등의 적정성 등을 확인해야 함에도 ○○은행의 항소에 응소하면서 답변서 등을 사전에 검토하지 않아 1심 판결에서 계산한 면책금액이 적정하지 않음을 간과하였으므로 관련인의 주장은 수용하기 어렵습니다.

다만 보증채무금청구의 소는 영업절에서 많이 발생하지 않아 일반관리업무 담당자에게는 업무 난이도가 높은 편이고 ○○○○부가 항소포기승인과 함께 통지한 조치사항대로 부당이득반환청구의 소를 제기하더라도 승소한다고 단정할 수 없는 점, 예상되는 손실금액이 12백만원으로 소액인 점을 감안할 수 있습니다.

특히 ④번 관련인 ○○○의 경우 소송수행시점에 입사 2년 5개월된 관리업무 경험이 적은 직원인 점과 소송종결 이후 적극적인 회수활동을 통해 관련 부동산에서 '17.11월 130백만원을 회수한 점은 감안하였습니다.

따라서 ②번 관련하여 소송을 진행할 때 주장하는 사실을 입증하기 위하여 증거 자료를 바탕으로 준비서면에 적정한 공격·방어 내용을 기재하고 소장 내용의 정확성을 검토해야 함에도 담당자로서 기본적인 업무를 소홀히 하였고,

○○○○부의 항소포기승인통지에 기재된 조치사항인 채권은행을 상대로 부당이득반환청구의 소 제기 등 별도 후속조치를 이행하지 않은 책임을 엄히 물어야 하나 상기 감안사항을 고려하여 관련인 전원은 「주의」 처분합니다.

④번 관련인 ○○○은 항소에 응소하면서 소송대리인이 답변서 등을 법원에 제출하기 전에 소장의 정확성을 검토해야 함에도 이를 소홀히 한 관리자로서의 책임을 물어 「주의」 처분하며, 관련인 ○○○은 상기 감안사항을 고려하여 「불문」 처분합니다